

1501148-62.2021.8.26.0510

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: SERGIO LAZZARESCHI DE MESQUITA

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/10/2022

... contando com anterior condenação por tráfico de drogas, o que permite a fixação da pena base em 1/6 acima do mínimo legal, perfazendo 01 ano e 02 meses de reclusão, e pagamento de 11 dias multa, diária no mínimo legal.

Na segunda fase, verifico ser a acusada reincidente específica na prática de furto, conforme certidão de fls. 237/238 (autos n. 0002497-82.2018). Contudo, tendo ela ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

3ª Vara Criminal

Av. Ulysses Guimarães, 2800 (antigo 506), Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501148-62.2021.8.26.0510 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501148-62.2021.8.26.0510

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2088362/2021 - 01º D.P. RIO CLARO, 11844493 - 01º D.P. RIO CLARO, 238111/21/020 - 01º D.P. RIO CLARO, 2088362 - 01º D.P. RIO CLARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Leonor da Cunha Ribeiro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SERGIO LAZZARESCHI DE MESQUITA

Vistos.

Leonor Cunha Ribeiro, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, em razão dos fatos narrados à fls. 85/86.

Não houve prisão em flagrante.

A ré não faz jus ao acordo de não persecução penal, conforme manifestação de fls. 84.

A denúncia foi recebida no dia 15 de junho de 2021, conforme decisão de fls. 87/88.

A ré foi regularmente citada (fls. 126), e apresentou resposta escrita à acusação de fls. 130/131, por meio da Defensoria Pública.

Afastadas as hipóteses de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, onde foram ouvidas a vítima, uma testemunha comum, e interrogada a ré.

Em alegações orais, o Ministério Público requer a total procedência da ação penal,

pois provados os fatos narrados na denúncia.

A Defensoria Pública, também em alegações orais, requer a improcedência da ação penal, alegando insuficiência de provas, visto que a confissão não possui valor absoluta, e que as demais provas não se mostram suficientes para a condenação. Em caso de condenação, requer a fixação da pena base no mínimo legal, a incidência de regime inicial diverso do fechado, o reconhecimento da atenuante da confissão, e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

É o relatório.

D E C I D O.

Imputa-se à ré Leonor Cunha Ribeiro, a prática do crime de furto simples, tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal.

Segundo a inicial, no dia 29 de janeiro de 2021, por volta de 14 horas, a ré ingressou no estabelecimento comercial denominado "Seu Zazá Rio Claro Comércio de Alimentos", localizado na rua 2, entre as Avenidas 01 e 02, n. 1136, nesta cidade de Rio Claro, e dirigiu-se até o balcão, sobre o qual havia um celular da marca Iphone, pertencente à vítima Brauner Rafael Franciscatto da Silva. Aproveitando-se de que ninguém a vigiava naquele momento, a ré subtraiu o celular para si, e o escondeu. Momentos após, uma funcionária aproximou-se da ré, e perguntou se poderia atende-la. Contudo, a ré deixou o local rapidamente levando consigo o celular, consumando assim o delito de furto.

No entanto, câmeras de segurança flagraram o exato momento em que a ré furtou o aparelho, o que possibilitou sua identificação.

Finda a instrução, temos que a ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada por meio do boletim de ocorrência de fls. 03/04, e também por meio da prova oral que será analisada a seguir. A aparelho celular furtado, não foi recuperado.

A autoria restou igualmente provada, e deve ser imputada à ré.

Interrogada em juízo, a ré confessou amplamente os fatos. Alegou que naquela data ingressou na lanchonete da vítima para comprar salgados, e que aproveitou-se da ausência da funcionária para furtar o celular que se encontrava em cima do balcão.

Após o furto, sentiu-se ofendida com o fato de a vítima ter publicada em redes sociais as imagens dela praticando o delito. Com raiva de tal conduta da vítima, acabou destruindo o celular. Algum tempo depois, foi procurado pela vítima em sua residência, e ambos fizeram um acordo, pelo qual a ré pagaria a quantia de R\$ 600,00 a título de indenização. Contudo, a ré disse ter pago apenas a quantia de R\$ 100,00, e que em seguida recebeu a intimação da delegacia para ser ouvida.

A confissão judicial restou amplamente confortada pela prova oral, mostrando-se inviável a absolvição.

A vítima Brauner Rafael Franciscatto da Silva, ouvida em juízo, relatou que na data dos fatos apenas sua funcionária encontrava-se na lanchonete, e relatou-lhe a subtração do celular, que se encontrava em cima do balcão. Através das filmagens da câmera de segurança instalada no estabelecimento, a vítima conseguiu ver a ré em plena ação, e por fim a identificou, procurando-a em sua residência, onde inicialmente fizeram um acordo para que o prejuízo causado fosse pago pela acusada. A ré comprometeu-se a pagar a quantia de R\$ 600,00, mas pagou apenas a primeira parcela de R\$ 100,00.

A testemunha Emily Antunes Oliveira, funcionária da loja, confirmou que a ré ingressou no estabelecimento na data dos fatos, e disse que apenas estaria observando as mercadorias. A ré retirou-se do local em seguida, momento em que a testemunha deu por falta do aparelho celular. Emily disse ter reconhecido a ré através das filmagens da câmera de segurança, apontando-se com segurança como a autora do delito.

Ora, a confissão realizada judicialmente pela ré, em harmonia com o restante do conjunto probatório, basta, por si só, à prolação de seguro decreto condenatório, mostrando-se assim inviável a absolvição.

Quanto ao valor da confissão judicial, já asseverou o Supremo Tribunal Federal:

"As confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou verdade nelas contidas, desde que corroboradas por outros elementos de prova, inclusive circunstanciais (STF, 2ª Turma, Rec. Crim. 1.312/RJ, Rel. Min.

Cordeiro Guerra, in RTJ, 88/371).

Ainda, nesse mesmo sentido: "confissão em juízo evidencia a responsabilidade criminal de quem a prestou e constitui elemento seguro de convencimento, máxima quando prestigiada por outros fatores probatórios idôneos (TACrim/SP; Rel. HAROLDO LUZ - RJDTCRIM 30/263); A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos autoriza a condenação do acusado, mormente se amparada no conjunto probatório (TACrim/SP; Rel. PENTEADO NAVARRO - RJDTCRIM 15/47).

E, mais:

"A confissão prestada em Juízo, livre de vícios de inteligência e de vontade, tem um valor absoluto e serve de base à condenação, ainda que seja o único elemento incriminado, e só perderá força se desmentida pelas provas restantes" (TACrirn/SP; Rel. EMERIC LEVAI - RJDTCRIM 15/47). No mesmo sentido: RJDTCRIM3/155.4/134, 12/112 e 14/49; RT 625/338; JUTACRIM 93/236.

Na dosimetria da pena, devem ser levadas em consideração as diretrizes do artigo 59 do Código Penal. A ré possui maus antecedentes, conforme certidão de fls. 237 (autos n. 0006699-85.2010), contando com anterior condenação por tráfico de drogas, o que permite a fixação da pena base em 1/6 acima do mínimo legal, perfazendo 01 ano e 02 meses de reclusão, e pagamento de 11 dias multa, diária no mínimo legal. Na segunda fase, verifico ser a acusada reincidente específica na prática de furto, conforme certidão de fls. 237/238 (autos n. 0002497-82.2018). Contudo, tendo ela confessado espontaneamente o delito, entendo que eventual aumento decorrente da reincidência, fica compensado pelo reconhecimento da referida atenuante. Por ser reincidente específica, inviável a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal.

Nada obstante a reincidência, considerando a natureza do delito praticado, bem como a idade já avançada da ré, que possui 73 anos, o regime inicial poderá ser o aberto.

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de condenar LEONOR DA CUNHA RIBEIRO à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, no regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 11 dias multa, diária no mínimo legal, dando-a como incursa no artigo 155, caput, do Código Penal.

A ré poderá apelar da presente em liberdade, expedindo-se mandado de prisão, após o trânsito em julgado.

Custas indevidas.

P R I

Rio Claro, 13 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA